

Karteikarten § 223 StGB — Körperverletzung

9 Karten zum Selbstabfragen — Körperverletzungsdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Tatbestand — 1. Körperliche Misshandlung: Was ist damit gemeint?

Eine üble, unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden nicht nur unerheblich beeinträchtigt.

KARTE 2 / 9

Tatbestand — 2. Gesundheitsschädigung: Was ist damit gemeint?

Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen Zustands — nach h. M. auch psychische Krankheitszustände mit Krankheitswert.

KARTE 3 / 9

Was prüft man unter II. Vorsatz?

Bezüglich der körperlichen Misshandlung bzw. Gesundheitsschädigung, § 15 StGB. Dolus eventualis genügt.

KARTE 4 / 9

Rechtswidrigkeit — 1. Indizwirkung: Was ist damit gemeint?

Die Tatbestandsmäßigkeit indiziert regelmäßig die Rechtswidrigkeit.

KARTE 5 / 9

Rechtswidrigkeit — 2. Einwilligung, § 228 StGB: Was ist damit gemeint?

Entfällt bei wirksamer Einwilligung — unwirksam, wenn die Tat trotz Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt.

KARTE 6 / 9

Rechtswidrigkeit — 3. Mutmaßliche Einwilligung: Was ist damit gemeint?

Bei fehlender Einwilligungsmöglichkeit (z. B. Bewusstlosigkeit) rechtfertigend, wenn sie dem mutmaßlichen Willen entspricht — praktisch bei Heileingriffen.

KARTE 7 / 9

Was prüft man unter IV. Schuld?

Schuldfähigkeit (§§ 19, 20, 21 StGB), Unrechtsbewusstsein bzw. Verbotsirrtum (§ 17 StGB).

KARTE 8 / 9

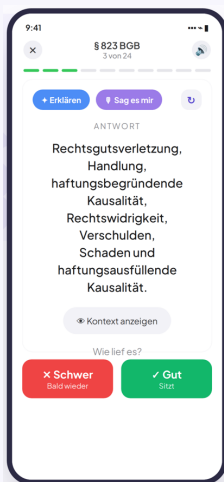
Wie lautet das Schema zu § 223 StGB?

Tatbestand (körperliche Misshandlung oder Gesundheitsschädigung mit Vorsatz), Rechtswidrigkeit (insbesondere Einwilligung § 228 StGB) und Schuld. Beide Tatbestandsvarianten stehen alternativ zueinander.

KARTE 9 / 9

Was ist der Unterschied zwischen körperlicher Misshandlung und Gesundheitsschädigung?

Die Misshandlung erfasst jede üble, unangemessene Behandlung; die Gesundheitsschädigung das Hervorrufen eines pathologischen Zustands. Beide können nebeneinander vorliegen.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.